

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Của Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0327/2025/HĐĐG ký ngày 27/3/2025

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0327/2025/HĐĐG ký ngày 27/3/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành với Công an tỉnh Lạng Sơn về việc bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành (Địa chỉ: Số 9 phố Lương Khánh Thiện, phường Trưng Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản như sau:

CHƯƠNG 1 TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. Tài sản đấu giá: 25.890 kg lá thuốc lá sấy khô.

- **Đơn vị có tài sản:** Công an tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

- **Nơi có tài sản đấu giá:** Khối phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- **Nguồn gốc tài sản đấu giá:** Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, Công an tỉnh Lạng Sơn được phép bán theo quy định.

- Tình trạng pháp lý tài sản đấu giá

+ Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại đối với ông Nguyễn Tuấn Đạt;

+ Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 02/BB-TT ngày 24/01/2025 của Công an huyện Bắc Sơn;

+ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 15/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

+ Chứng thư thẩm định giá số 433/2025/0822/CT-TMC ngày 21/3/2025 của Công ty Cổ phần thẩm định giá TMC;

+ Quyết định số 1993/QĐ-CAT ngày 21/3/2025 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá Lô lá thuốc lá sấy khô (25.890 kg).

2. Giá khởi điểm: 724.920.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tư triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm chi phí liên quan đến việc vận chuyển di dời, quản lý, xử lý tài sản theo quy định pháp luật, trông giữ tài sản, phí, thuế... Mọi chi phí này do khách hàng trúng đấu giá thanh toán.

Điều 2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, Tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng*). Người tham gia đấu giá nộp đủ tiền đặt trước bằng chuyển khoản cho Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành đúng thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này.

Thông tin nộp tiền đặt trước như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành.

Nội dung nộp tiền đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân: (Số căn cước công dân/Căn cước + Tên Khách hàng) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung nộp tiền đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức: (Mã số thuế + Tên tổ chức) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Số tài khoản: 1991 91 91 89

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hồng Hà - Phòng giao dịch Tân Mai.

Lưu ý: Phí chuyển khoản do khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chịu. Trường hợp số tiền đặt trước nộp không đủ hoặc tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành báo Có đến trước hoặc sau thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này đều coi là không hợp lệ, khách hàng không được tham gia đấu giá.

Điều 3. Kế hoạch thực hiện:

- **Thời gian địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá** (Trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành và tại Đơn vị có tài sản.

- **Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản** (Trong giờ hành chính): Từ ngày 02/4/2025 đến hết ngày 04/4/2025 tại Khối phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Từ 8 giờ 00 phút ngày 31/03/2025 đến 24 giờ ngày 09/4/2025.

- **Thời gian thông báo cho khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá:** Ngày 10/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành.

- **Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** 10 giờ 00 phút ngày 12/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành.

CHƯƠNG 2

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Điều kiện khách hàng đăng ký, tham gia đấu giá:

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và quy định khác của pháp luật.

- Tuân thủ đúng các quy định của Quy chế này.

- Mua Hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ; nộp tiền đặt trước đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

- Có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hoặc Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá còn hiệu lực.
- Không thuộc danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng liên hệ đến Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành để thực hiện các thủ tục hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác thay mặt mình để thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá (*trả giá mua tài sản*) đúng quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Thành phần Hồ sơ mời tham gia đấu giá, Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.
- Quy chế cuộc đấu giá
- Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Giấy trả tiền đặt trước.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

a. 01 bản chính Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*do Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành phát hành*).

b. 01 bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ (*Trong trường hợp ủy quyền*).

c. 01 bản sao có công chứng/chứng thực các giấy tờ sau:

- Trường hợp khách hàng trực tiếp tham gia đấu giá:

+ *Đối với pháp nhân:* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

+ *Đối với cá nhân:* Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia đấu giá:

+ *Đối với pháp nhân:* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham gia đấu giá.

+ *Đối với cá nhân:* Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người ủy quyền và Người được ủy quyền tham gia đấu giá.

d. 01 bản sao có công chứng/chứng thực **Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hoặc Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá** còn hiệu lực.

Khách hàng lưu ý:

- Thông tin điền đầy đủ trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.
- Căn cước công dân/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định.
- Bản sao có công chứng/chứng thực có thời gian công chứng/chứng thực không quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

CHƯƠNG 3

CÁCH THỨC TRẢ GIÁ TẠI PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 6. Bước giá; Phương thức, hình thức bán đấu giá:

1. Bước giá: Tối thiểu là 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng) trở lên và không hạn chế mức tối đa.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

4. Cách thức tổ chức đấu giá: Bán theo hiện trạng tài sản, bán một lần toàn bộ tài sản. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

*** Lưu ý:**

+ **Giá trả hợp lệ:** Là giá trả từ giá khởi điểm trở lên (*Nếu giá trả cao hơn giá khởi điểm thì phần cao hơn phải lớn hơn hoặc bằng bước giá tối thiểu; Nếu giá trả dưới giá khởi điểm thì giá trả này không được xem xét*).

Trường hợp giá trả của khách hàng cao hơn giá khởi điểm (*hoặc Người trả giá sau trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả*) nhưng phần cao hơn nhỏ hơn bước giá tối thiểu thì khi xét trúng đấu giá, giá trả của khách hàng sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng thêm cho tròn bước giá tối thiểu. Nếu khách hàng không đồng ý làm tròn thì giá trả của khách hàng là sai quy định, vi phạm Quy chế, không được xem xét.

+ **Giá không hợp lệ:** Là giá trả không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.

Điều 7. Rút lại giá đã trả, Từ chối kết quả trúng đấu giá, Trường hợp chỉ có một khách hàng tham gia đấu giá:

1. Rút lại giá đã trả: Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

3. Trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

CHƯƠNG 4

XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ

Điều 8. Vi phạm Quy chế bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Từ chối ký biên bản đấu giá; Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận; Từ chối kết quả trúng đấu giá (*Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024*).

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024. Cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan

* Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Đơn vị có tài sản.

Điều 9. Xử lý khoản tiền đặt trước:

Khách hàng nộp tiền đặt trước không đủ, nộp không đúng thời hạn quy định thì không được tham gia đấu giá, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá Khách hàng phải đến Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành để cung cấp thông tin số tài khoản để Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành chuyển trả lại tiền đặt trước. Số tiền nhận lại không được tính lãi suất trong bất kỳ trường hợp nào.

+ Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành chuyển tiền đặt trước (*tiền đặt cọc*) của khách hàng trúng đấu giá cho Đơn vị có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Sau khi khách hàng trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán, nộp đủ tiền mua tài sản và di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản thì Đơn vị có tài sản có trách nhiệm chuyển trả tiền đặt cọc và tiền lãi (nếu có) cho khách hàng trúng đấu giá.

+ Đối với khách hàng không trúng đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Lưu ý: Các khách hàng nhận lại Số tiền đặt trước = Số tiền đã nộp - Phí chuyển khoản.

CHƯƠNG 5

CÁC THỦ TỤC SAU ĐẤU GIÁ THÀNH

Điều 10. Thời hạn ký kết hợp đồng mua bán, thời hạn, phương thức, cách thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi phiên đấu giá kết thúc Khách hàng trúng đấu giá đến Đơn vị có tài sản để ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (*nội dung Hợp đồng mua bán theo mẫu trong hồ sơ mời tham gia đấu giá*).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết. Khách hàng trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đơn vị có tài sản.

Trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà khách hàng trúng đấu giá không đến ký kết hợp đồng mua bán tài sản hoặc chưa thanh toán đủ tiền mua tài sản thì khách hàng trúng đấu giá bị xem là đơn phương huỷ bỏ hợp đồng, từ chối mua tài sản và toàn bộ số tiền đặt trước đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá thuộc về Đơn vị có tài sản. Đơn vị có tài sản sẽ bán tài sản cho người trả giá liên kế tại cuộc đấu giá nếu giá liên kế đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá trúng đấu giá và người đã trả giá liên kế chấp nhận mua tài sản. Trường hợp giá liên kế cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kế không chấp nhận mua tài sản thì Đơn vị có tài sản thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Thời hạn, phương thức bàn giao tài sản đấu giá.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Đơn vị có tài sản nhận đủ số tiền bán tài sản (*quy định tại Điều 10 Quy chế này*) do khách hàng trúng đấu giá thanh toán thì Đơn vị có tài sản tổ chức bàn giao trực tiếp toàn bộ tài sản và hồ sơ liên quan cho khách hàng trúng đấu giá.

Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao tài sản, các giấy tờ có liên quan đến tài sản bán đấu giá Đơn vị có tài sản và khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm thông báo cho nhau bằng văn bản trên cơ sở cùng nhau bàn bạc, tự giải quyết sự việc. Đơn vị có tài sản tự chịu trách nhiệm và bồi thường về những thiệt hại gây ra cho khách hàng trúng đấu giá (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành.

Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản quy định tại Điều 1 Quy chế này.

CHƯƠNG 6

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Điều 12. Trách nhiệm của Khách hàng tham gia đấu giá.

Tự đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định đã đăng ký, nghiên cứu Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản, nghiên cứu kỹ bản Quy chế này trước khi nộp Hồ sơ tham

gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.

Khách hàng tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và tuân thủ quy định tại quy chế này.

Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong hồ sơ tham gia đấu giá; đảm bảo đủ điều kiện được tham gia đấu giá, không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế này, đảm bảo trật tự nơi tổ chức bán đấu giá. Mọi hành vi gây rối, mất trật tự hoặc thông đồng gây thiệt hại cho Đơn vị có tài sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Khách hàng mua được tài sản.

Nhận tài sản đúng như hiện trạng tài sản đã xem xét, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận, vận chuyển tài sản đã mua ra khỏi nơi để tài sản theo kế hoạch của Đơn vị có tài sản.

Chịu toàn bộ các khoản chi phí, nghĩa vụ tài chính có liên quan đến tài sản trúng đấu giá, tính từ ngày tài sản được nhận trên thực tế. Các khoản chi phí liên quan đến việc nhận tài sản như: Chi phí thuê nhân công, thuê phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ cho việc nhận tài sản; chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, xử lý tài sản bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật Đơn vị có tài sản và Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành không chịu bất kỳ một khoản chi phí nào trong suốt quá trình giao toàn bộ tài sản cho người trúng đấu giá, tính từ ngày bàn giao tài sản

Phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 15, Điều 23 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và các quy định khác có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

Tự chịu trách nhiệm và chịu mọi chi phí cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý tài sản trúng đấu giá theo yêu cầu, hướng dẫn của Đơn vị có tài sản và theo quy định của pháp luật có liên quan đối với tài sản trúng đấu giá.

Tự chịu trách nhiệm và đảm bảo về an toàn lao động, an toàn cháy nổ trong suốt quá trình giao nhận tài sản.

Điều 14. Trách nhiệm của Đơn vị có tài sản.

Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng tài sản, tham khảo kỹ, đầy đủ Hồ sơ pháp lý về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Vì vậy, Đơn vị có tài sản chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản, bàn giao đúng hiện trạng tài sản như khách hàng đã tham khảo xem xét thực tế.

Điều 15. Trách nhiệm của Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành.

Thực hiện theo đúng các quy định tại quy chế này và quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản bán đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện kèm theo tài sản bán đấu giá.

CHƯƠNG 7

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Chịu rủi ro và bất khả kháng.

Đơn vị có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận bàn giao tài sản bán đấu giá. Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản bán đấu giá nói trên.

Cuộc bán đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch họa, có yêu cầu ngừng mở cuộc bán đấu giá, huỷ bỏ kết quả bán đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá của Đơn vị có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền... thì Đơn vị có tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành, các khách hàng tham gia đấu giá và người mua được tài sản phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Tổ chức thực hiện.

Cán bộ của Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành, người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Các trường hợp không được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này thì được xử lý theo các quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các Văn bản pháp luật liên quan.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Tùng